

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1194/2531

นายคำ ศรีธรรม

โจทก์

นางสาวกรวิทย์ สุวรรณผา

ผู้ร้อง

นางบุญยืน สุวรรณผา กับพวก

จำเลย

นางสาวกรวิทย์ สุวรรณผา ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา โดยที่ทรัพย์พิพาทเป็นบ้านและที่ดินตั้งอยู่ในเขตชุมชนมีแต่ราคาจะสูงขึ้นหากเนิ่นนานไปโจทก์ก็ไม่เสียหาย แต่ถ้ามมีการขายทอดตลาดและหากผู้ร้องชนะคดีในที่สุดผู้ร้องก็จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจาก โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 12656 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับบ้านเลขที่ 41 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 เพื่อนำขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินและบ้านที่โจทก์นำยึดไว้ดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง มิใช่เป็นของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธินำยึดขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดไว้คืนแก่ผู้ร้องศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49,48)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้วพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ร้องขัดทรัพย์สินไว้ก่อน อันเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณ์แล้วให้งดการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 12656 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งบ้านเลขที่ 41ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวในระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้วพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ร้องขัดทรัพย์สินไว้ก่อน อันเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณ์แล้วให้งดการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 12656 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งบ้านเลขที่ 41ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวในระหว่างฎีกา

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ